

0000156-88.2017.8.26.0358
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Natália Berti
Comarca: Mirassol
Foro: Foro de Mirassol
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 27/12/2022
... de Registro: 04/03/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de entorpecentes e Associação para o tráfico. Recurso Defensivo e Ministerial. I - Preliminar de cerceamento de Defesa afastada. Resposta a acusação antes do recebimento da denúncia. Rito correto. II - Mérito. Condenação mantida. Provas suficientes da autoria e materialidade delitiva. Confissão de dois réus. Valorização ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mirassol
Foro de Mirassol
1ª Vara
Rua Floriano Peixoto, 1750, Mirassol-SP - cep 15130-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000156-88.2017.8.26.0358 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0000156-88.2017.8.26.0358
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 554/2016 - 1º Distrito Policial de Mirassol, 1026/2016 - Delegacia de Polícia de Mirassol
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Kevin Maxi Miler Fuzati Costa

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Natália Berti

Vistos.

KEVIN MAXI MILER FUZATI COSTA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do art. 155, caput, por 10 (dez) vezes, por infração ao art. 155, § 4º, I, por 4 (quatro) vezes, por infração ao art. 155, caput c/c art. 14, II, por 1 (uma) vez, nos termos do art. 71, caput, do Código Penal.

Consta dos autos que, KEVIN MAXI MILER FUZATI COSTA, qualificado as fls. 59 e 165-167, praticou diversos furtos, conforme fatos abaixo relacionados:

l - no dia 15 de abril de 2016, por volta das 14h00min, conforme boletim de ocorrência nº 1026/2016, na Rua São Pedro, nº 2576, Centro, neste município e

comarca, subtraiu, para si, 01 carteira com diversos documentos, 1 corrente de ouro masculina, 1 pasta plástica contendo documentos e 1 relógio de pulso masculino da marca Diesel, em prejuízo de Rondinelle Queiroz de Oliveira, e a CRLV da motocicleta Honda/nxr150 placa EFH-3990, em prejuízo de Rosane Amâncio.

Segundo o apurado, na data do fato, o denunciado adentrou na residência da vítima através de um lote abandonado situado ao lado do local mencionado, pulando o muro e entortando a cerca elétrica, ao encontrar a porta dos fundos da residência aberta subtraiu os objetos listados acima e evadiu-se do local levando-os consigo.

Em seguida, jogou os documentos fora e guardou os demais objetos para trocar por droga ilícita do tipo crack, conforme termo de declaração à fl. 59.

II - no dia 27 de abril de 2016, em horário incerto, conforme boletim de ocorrência nº 1112/2016, na Rua Quintino Bocaiuva, nº 2725, Centro, neste município comarca, subtraiu, para si, 1 bolsa contendo documentos, cartões bancários e R\$37,00 em dinheiro e 1 telefone celular da marca Samsung, em prejuízo de Fernanda Camila José e 1 Notebook/Laptop da marca Positivo, em prejuízo de Eva Luiza Iuga.

Segundo o apurado, na data do fato, KEVIN MAXI MILER FUZATI COSTA, adentrou na residência pulando o muro e subtraiu os objetos listados, novamente descartou os documentos e trocou os demais por droga ilícita tipo crack (fl. 59).

III - no dia 28 de abril de 2016, em horário compreendido no período da tarde, conforme boletim de ocorrência 1143/2016, na rua Quintino Bocaiuva, nº 2639, Centro, neste município e comarca, mediante arrombamento de uma janela, adentrou na residência e subtraiu 1 furadeira elétrica da marca Boch, 1 televisor 32" da marca Philips, 1 Notebook/Laptop da marca Lenovo, em prejuízo de Adauto Luís Gouveia. Segundo o apurado, na data do fato, o acusado, entrou na residência pela janela do imóvel, mediante arrombamento (fls. 12 e 13) e subtraiu os objetos listados, conforme termo de declaração à fl. 59.

IV - no dia 06 de maio de 2016, por volta de 02:00, conforme boletim de ocorrência 1205/2016, na rua Prof. Bartira de Aquino Noronha, nº 2757, Moreira, neste município e comarca, subtraiu, para si, 01 televisor 40" da marca Samsung, em prejuízo de Marcos Bruno do Nascimento de Melo Oliveira.

Na data do fato, conforme apurado, ao passar de madrugada pelo local, avistou o portão aberto, entrou e subtraiu o televisor, fugindo de bicicleta na sequência (fl. 60).

V - no dia 12 de maio de 2016, em horário compreendido no período da madrugada, conforme boletim de ocorrência 1255/2016, na rua Dos Brandimarti, nº 1225, Centro, neste município e comarca, mediante arrombamento de uma porta, subtraiu, para si, 02 rádios portáteis, 01 etiquetadora e 01 tesoura da marca Mondial, em prejuízo de Ariane Lopes Okimoto.

Segundo apurado, na data do fato, ao passar de madrugada pelo estabelecimento comercial localizado acima, mediante arrombamento da porta frontal (fls. 18 - 21), entrou e subtraiu os objetos listados (fl. 60).

VI - no dia 13 de maio de 2016, por volta das 04:50h, conforme boletim de ocorrência 1264/2016, no cruzamento das ruas Ruilândia e Ernesto Tedeschi, bairro Santa Cláudia, neste município e comarca, estavam os policiais militares Ivan Carlos Alves Ferreira e Wagner Aparecido de Carvalho em patrulhamento de rotina, quando se depararam com KEVIN MAXI MILER FUZATI COSTA, este carregava um televisor de Led, quando avistou a viatura, soltou o televisor e empreendeu fuga por um pasto. Não logrando êxito os policiais em abordá-lo, apreenderam o televisor (fls. 23 e 24).

Conforme termo de declaração do acusado (fl. 60), esclareceu que a televisão que trazia consigo era objeto de furto efetuado no mesmo dia, e quando avistou os policiais empreendeu fuga.

VII - no dia 16 de maio de 2016, em horário incerto no período da madrugada, conforme boletim de ocorrência 1310/2016, na rua Paulo de Faria, nº 1660, Jardim Santa Rita, neste município e comarca, subtraiu, para si, R\$236,00 (duzentos e trinta e seis reais), em prejuízo de Carlos Simioli Neto.

Segundo apurado, na data do fato, o acusado adentrou na residência e começou a procurar coisas para furtar, avistou algumas pastas e ao chacoalhar uma delas caiu o valor de R\$236,00 que ele subtraiu, levou consigo também outra pasta, porém essa

tinha somente documentos, que o acusado descartou (fl. 60).

VIII - no dia 18 de maio de 2016, às 04:20h, conforme boletim de ocorrência 1332/2016, na Avenida José Navarrete, 3195, Santa Claudia, neste município e comarca, no estabelecimento comercial Farmácia Droga Amiga, mediante rompimento da vidraça, subtraiu, para si, 01 carteira contendo diversos documentos pessoais e 01 pasta contendo documentos fiscais e duplicatas, em prejuízo de Gilson Eduardo Carraro.

Segundo apurado, na data do fato, KEVIN MAXI MILER FUZATI COSTA, ao passar de madrugada pelo estabelecimento comercial localizado acima, mediante rompimento da vitrine esquerda com um martelo (fl. 31), entrou e subtraiu os objetos listados e também algumas moedas, um suplemento e 02 pacotes de fraldas (fl. 61).

IX - também no dia 18 de maio de 2016, em horário incerto no período da tarde, conforme boletim de ocorrência 1337/2016, na Chácara sem nome, Casa da Paraíba, localizado atrás do Condomínio Dhama, neste município e comarca, subtraiu, para si, 01 televisor 40'' da marca Samsung e R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie, em prejuízo de Thamara Lira Ribeiro.

Conforme apurado, na data do fato, ao passar pela chácara descrita acima, o acusado valendo-se de estar o portão aberto, entrou e furtou os objetos listados (fl. 61).

X - no dia 20 de maio de 2016, em horário incerto no período da madrugada, conforme boletim de ocorrência 1354/2016, na rua Antônio Bila, nº 1461, Jardim Santa Rita, neste município e comarca, subtraiu, para si, a CRLV do veículo Ford Corcel II, placa BJS-2467 e R\$ 80,00 (oitenta reais) em espécie, em prejuízo de Miguel Valério Ramos.

Na data do fato, segundo apurado, o acusado ao passar pela residência mencionada, pulou a janela da cozinha que estava aberta e furtou uma bolsa, que continha os objetos listados acima, ficou com o dinheiro e descartou a bolsa na rua (fl. 61).

XI - no dia 22 de maio de 2016, em horário incerto no período da noite, conforme boletim de ocorrência 1368/2016, na Avenida Lauro Luchese, nº 2453, Centro, neste município e comarca, subtraiu, para si, 01 bolsa de O Boticário contendo amostras de produtos, 01 mala de viagem preta, 01 GPS, 01 câmera filmadora portátil da marca Sony, 01 televisor 20'' da marca Samsung, 01 notebook/laptop da marca ACER, R\$ 70,00 (setenta reais) em espécie, em prejuízo de Antônio Aparecido da Fonseca.

Segundo apurado, na data do fato, o acusado entrou no sobrado escalando a parede, conseguiu acesso pela porta da sacada do 1º andar e furtou os objetos listados acima (fl. 61).

XII - no dia 26 de maio de 2016, às 21:28h, conforme boletim de ocorrência 1415/2016, no Condomínio Quinta São Judas, Chácara 03, Zona Rural, neste município e comarca, mediante arrombamento de uma janela, subtraiu, para si, 01 televisor 42'' da marca LG, 01 videogame portátil da marca X Box 360 e 01 celular Grand Duo da marca Samsung, em prejuízo de Gislaíne Maria Bento.

Segundo apurado, na data do fato, KEVIN MAXI MILER FUZATI COSTA, entrou na chácara referida e mediante arrombamento da janela do dormitório do imóvel (fls. 45 e 46), furtou os objetos listados acima (fl. 61).

Ainda, conforme termo de declaração do acusado, ao avistar a viatura da Polícia Militar, fugiu, deixando alguns objetos no quintal da casa vizinha (fls. 38 e 39), que posteriormente foram identificados como objetos de outro furto realizado pelo mesmo (fls. 55 e 56).

XIII - no dia 30 de maio de 2016, em horário incerto, conforme boletim de ocorrência 1423/2016, na rua Paulo de Faria, nº 1548, Jardim Santa Rita, neste município e comarca, subtraiu, para si, 01 Gps de marca desconhecida, 01 máquina fotográfica da marca Sony, 01 televisor 46'' da marca Samsung, 01 notebook da marca Acer, em prejuízo de José Roberto Fozati Junior.

Segundo o apurado, na data do fato, o acusado, entrou na residência pela porta da frente e subtraiu os objetos listados, conforme termo de declaração à fl. 62.

XIV - ainda no dia 30 de maio de 2016, às 01:30h, conforme boletim de ocorrência 1424/2016, na rua São Sebastião, nº 2495, Residencial José Maria Navarrete, neste município e comarca, tentou subtrair objetos do estabelecimento comercial Loja de informática e suprimentos.

Segundo o apurado, na data do fato, o acusado, ao passar em frente à loja, com o

intuito de furtar, jogou um martelo e quebrou a porta de vidro (fls. 53 e 54), porém ao ouvir o alarme e achar que havia alguém dentro da loja empreendeu fuga (fl. 62).

XV - no dia 26 de maio de 2016, às 21:28h, conforme boletim de ocorrência 1425/2016, no Condomínio Quintas de São Judas, Zona Rural, neste município e comarca, subtraiu, para si, 01 óculos de segurança, 01 câmera de vídeo-filmadora da marca JVC, 01 câmera digital da marca Canon, fios e cabos diversos, 03 chaveiros, 02 controles remotos, 01 kit de ferramentas, 01 cartucho intacto calibre 36, 01 lâmina para cortar grama, 01 telefone celular Palm Access, 01 chave com chaveiro, em prejuízo de Osvaldo Paulino Trovo Junior.

Segundo o apurado, na data do fato, KEVIN MAXI MILER FUZATI COSTA, entrou na residência e furtou os objetos listados acima e na sequência furtou outra residência no mesmo condomínio (boletim de ocorrência 1415/2016), ao avistar uma viatura policial empreendeu fuga e deixou os objetos furtados no terreno vizinho (fl. 62).

Formalmente ouvido às fls. 59-62, o denunciado confessou a subtração dos objetos listados acima.

As subtrações (14 furtos subsequentes e 01 tentativa de furto) foram praticadas em condições de tempo (praticadas no período de 15/04/16 a 30/05/2016), lugar (todos no município de Mirassol) e maneira de execução (o denunciado se aproveitou da ausência dos proprietários dos imóveis) pelas quais a conduta subsequente deve ser havida por continuação da primeira.

A denúncia foi recebida em 18 de dezembro de 2020 (fl. 304). O réu foi citado (fl. 330) e apresentou resposta à acusação (fls. 336/337).

Foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, onde foram ouvidas as testemunhas arroladas e, ao final, o réu foi interrogado.

O Ministério Público requereu a condenação do réu.

A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O processo encontra-se formalmente em ordem, não havendo nulidades ou vícios a serem sanados. O réu foi representado por Defensor e foram observados os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Não há questões preliminares a serem analisadas. Assim, passo ao mérito.

A pretensão penal punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade dos delitos de furto restou comprovada pelo inquérito policial boletins de ocorrência, autos de exibição e apreensão, laudos periciais, termos de depoimentos e declarações, autos de avaliação, termo de interrogatório e relatório final, bem como pela prova oral produzida.

A autoria também é inconteste. Vejamos o teor da prova oral, produzida em audiência.

O policial militar Ivan Carlos Alves Ferreira relatou que, no dia dos fatos, estavam ele e seu parceiro de guarnição, Carvalho, patrulhando a rua Ruilândia em Mirassol e se depararam com Kevin pela via. Ele estava com uma televisão embaixo do braço e uma mochila nas costas. Quando percebeu a presença da viatura, rapidamente jogou a televisão no chão e pulou uma cerca, adentrando em um pasto e fugindo. Diz que não obtiveram êxito em abordá-lo neste dia. Então, apresentaram a televisão no plantão policial e passaram a qualificação do Kelvin, haja vista que tiveram conhecimento que ele estaria envolvido em vários outros furtos na cidade. Relata que só ficaram sabendo pela Polícia Civil que o acusado estava envolvido em outros furtos, justamente no dia em que apresentaram o televisor. Foi quando o investigador comentou que Kevin estaria envolvido e sendo investigado por vários outros furtos na cidade. Afirma que já conheciam o acusado, inclusive pela prática de furto, que já esteve preso pelo mesmo motivo.

No mesmo sentido, o policial militar Wagner Aparecido de Carvalho confirmou a versão apresentada pelo outro agente público. Declarou que se lembra da noite em que surpreenderam Kevin com uma televisão. Estavam em patrulhamento, na rua

Ruilândia, próximo ao bairro Bela Vista, onde o réu reside. Ele estava caminhando com uma mochila nas costas e uma TV embaixo dos braços. Aproximadamente uns 30 metros, quando avistaram Kevin, ele olhou para trás e viu que era a viatura, largou a televisão no meio da rua, correu e entrou debaixo de uma cerca de arame farpado, num pasto, e correu em direção à mata, já era de madrugada. Diz que não conseguiram alcançá-lo. Afirma que ele é bastante conhecido no meio policial, que em outras ocasiões também já o surpreenderam, na maioria das vezes por furto.

Por fim, em seu interrogatório, o acusado Kevin Maxi Miler Fuzati Costa disse não praticou o delito, que a polícia apresenta fatos referentes ao seu passado, que pode lhe condenar sim, mas referente à esse contexto, sob todas as acusações que apresentam sobre ele, até mesmo sem ter prova nenhuma, desconhece todas. Reconhece que assinou o papel sobre a acusação na Delegacia, até mesmo pelo tratamento, todas as vezes, sob ameaça, em razão de seu passado. Nega que estivesse carregando uma televisão na rua Ruilândia. A polícia fala que é ele, mas ninguém o pegou e não foi ele. Respondeu que os policiais não tem questões pessoais contra ele, mas, quando sua mãe era viva e ele estava preso em São José do Rio Preto, o Ivan (PM), juntamente com os policiais, foram até sua casa o acusando de ter roubado uma bateria, sendo que este estava preso. Os dias se passaram, eles encontraram a bateria e viram que Kevin se encontrava preso e não tinha relação com a situação. Assim, a prova oral e os documentos juntados aos autos comprovam a prática dos delitos de furto pelo denunciado.

Na fase extrajudicial, o réu confessou a prática dos delitos, descrevendo, de forma pormenorizada, cada uma dessas subtrações, as datas e locais dos fatos, as circunstâncias em que os furtos ocorreram e, ainda, os objetos subtraídos. Esse é o teor do depoimento de fls. 77/80, ressaltando-se que, segundo o relato do acusado, este confirmou ser usuário de crack e afirmou ter praticado vários crimes de furtos nos últimos meses, com a finalidade de sustentar o vício.

Importante consignar que o depoimento de fls. 77/80 foi prestado perante a Doute Autoridade Policial (Dr. Mauro Luis Truzzi Otero), estando por esta assinada, bem como pelo próprio acusado (inclusive em todas as folhas do termo), além da assinatura de duas testemunhas instrumentárias. Em seu interrogatório na fase policial, o denunciado afirmou que "para esclarecer o fato, não sofreu nenhum tipo de agressão ou constrangimento por parte dos policiais. Diz que sua irmã Jenifer tem conhecimento de sua presença nesta delegacia prestando esclarecimentos".

Aliás, conforme se verifica à fl. 80, o acusado narrou um fato ocorrido no Posto Chinão, que não teria sido registrado em boletim de ocorrência, o que afasta categoricamente a alegação de falso depoimento ou imputação de fatos por parte da Autoridade Policial, que nem sequer teria conhecimento desta subtração. Assim, a confissão durante o inquérito policial, que repita-se é extremamente detalhada e descritiva, reveste-se de total credibilidade.

Sobre o valor da confissão durante o inquérito policial, ainda que parcial, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo com emprego de simulacro de arma de fogo - Sentença condenatória - Irresignação da defesa e do MP - Absolvição descabida - Confissão extrajudicial do réu que foi amparada pelo reconhecimento seguro da vítima e outros elementos de prova - Condenação mantida - Dosimetria - Pena-base que não admite exasperação em razão do uso de simulacro de arma de fogo. Embora constitua meio bastante eficaz para a intimidação, anota-se que houve cancelamento da súmula 174/STJ - Penas intermediárias também não alteradas, a despeito da irresignação do MP - Compensação integral entre reincidência (ainda que específica) e a confissão que deve ser mantida porque são circunstâncias igualmente preponderantes - Agravante da calamidade pública que não pode ser considerada, tal como bem decidido pela magistrada sentenciante, porque não demonstrado nexos causal entre a situação dita calamitosa e a prática delitativa - Penas finais mantidas - Regime prisional fechado mantido, em razão da reincidência específica - Apelação da defesa não provida. Apelação do MP também não provida. (TJSP; Apelação Criminal 1501359-20.2021.8.26.0536; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarujá - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento:

07/03/2022; Data de Registro: 07/03/2022)

É certo que, na fase judicial, o réu se retratou da confissão, negando a prática do delito. No entanto, tal versão é pueril e inverossímil, não merecendo prosperar. Deveras, a retratação judicial do acusado confronta com a confissão extremamente minuciosa apresentada durante o inquérito policial. Soma-se a isso que o acusado não indicou qualquer motivo para uma falsa acusação por parte do Douto Delegado de Polícia ou dos demais policiais civis que participaram de sua oitiva. O acusado limitou-se a afirmar que o policial militar Ivan já esteve em sua casa, acusando-o de um crime que não cometeu, o que não está minimamente comprovado. Entretanto, ainda que se considerasse tal afirmação verdadeira (o que, repita-se, carece de qualquer prova), não haveria motivos para duvidar da confissão extrajudicial, sobretudo porque colhida pela polícia civil, sem qualquer participação do policial militar indicado.

Assim, verifica-se que a prática dos furtos está plenamente confirmada pelos boletins de ocorrência, depoimentos das vítimas na fase de inquérito policial, autos de exibição e apreensão, autos de avaliação e demais provas documentais acostadas.

Não bastasse isso, os policiais militares narraram a situação que deu início a investigação e que culminou na oitiva do acusado perante o Delegado da Polícia, a qual, por sua vez, permitiu a confissão dos fatos ora apurados.

Segundo os policiais militares, eles surpreenderam Kevin com uma televisão na via pública. Ele estava caminhando com uma mochila nas costas e uma TV embaixo dos braços. Logo em seguida, Kevin percebeu a presença da polícia, largou a televisão e empreendeu fuga. Os policiais o reconheceram, porque Kevin já era conhecido nos meios policiais pela prática de furtos.

Nesse ponto, ressaltar que é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório (RT 530/372).

A crítica costumeiramente expendida em relação ao depoimento de policiais carece de fomento jurídico, diante dos termos peremptórios do artigo 202 do Código de Processo Penal, cujos depoimentos, desde que verossímeis coerentes e não desmentidos pelo restante da prova, podem servir de base à decisão condenatória (RT 445/382). Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Habeas Corpus. Processual penal. Tráfico de entorpecentes. Condenação devidamente amparada no conjunto probatório dos autos. Testemunho policial. Eficácia probatória. Valoração das provas. Impossibilidade na via eleita. Precedentes do STJ. 1. Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório e aliado a outros elementos de prova a corroborar a condenação. 2. É inviável no presente writ a análise do valor das provas contidas nos autos para a condenação, uma vez que, além de ferir o princípio do livre convencimento do juiz, tal matéria escapa ao âmbito de apreciação do habeas corpus, em face da necessidade do exame minucioso do material cognitivo colhido no processo. 3. Ordem denegada” (HC 30776/RJ; Ministra Laurita Vaz, j. 03/02/2004, DJ 08.03.2004, p. 304).

De maneira semelhante, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

ROUBO - materialidade - auto de exibição, auto de reconhecimento de pessoa e prova oral que comprovam a subtração de bens das vítimas mediante grave ameaça. ROUBO - autoria - confissão dos acusados - validade - depoimento policial corroborando a

versão da vítima – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar eventual abuso por parte da autoridade – declaração de vítima imputando aos acusados a conduta delituosa – validade. CONSUMAÇÃO – ocorre com desapossamento – cessada violência ou grave ameaça. PENAS – base no mínimo – manutenção, ausente recurso ministerial – segunda fase – menoridade e confissão – não diminuição – penas que não podem ficar aquém do mínimo legal – terceira fase – concurso de agentes – aumento de 1/3 – reprimendas mantidas. REGIME – fechado – manutenção – gravidade do delito e circunstâncias judiciais desfavoráveis – único regime capaz de adimplir as funções da pena – provimento parcial aos recursos defensivos. (TJSP; Apelação Criminal 1500261-53.2018.8.26.0617; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jacareí - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/02/2022; Data de Registro: 25/02/2022)

Dano qualificado. Réu que danifica encanamentos da cela da cadeia pública de Capão Bonito, em que estava custodiado. Negativa do acusado isolada nos autos. Palavras dos policiais civis coerentes e seguras. Condenação bem decretada. Penas fixadas no mínimo. Réu primário. Regime aberto adequado. Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Apelo improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1500084-82.2019.8.26.0123; Relator (a): Pinheiro Franco; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Capão Bonito - 2ª Vara; Data do Julgamento: 04/03/2022; Data de Registro: 04/03/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de entorpecentes e Associação para o tráfico. Recurso Defensivo e Ministerial. I - Preliminar de cerceamento de Defesa afastada. Resposta a acusação antes do recebimento da denúncia. Rito correto. II - Mérito. Condenação mantida. Provas suficientes da autoria e materialidade delitiva. Confissão de dois réus. Valorização das palavras dos policiais e prova da apreensão das drogas. Destinação mercantil dos entorpecentes deduzida, com segurança, pelas particularidades do caso concreto. Vínculo estável e duradouro comprovado. II - Penas alteradas. Aumento da base justificado. Majoração pela multirreincidência aplicada. Reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas. Pena de multa devida. Regime prisional mantido no fechado. APELOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS E PROVIDO, EM PARTE, O RECURSO MINISTERIAL. (TJSP; Apelação Criminal 0001756-43.2018.8.26.0542; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barueri - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/02/2022; Data de Registro: 18/02/2022)

Também está comprovada a qualificadora de rompimento de obstáculo ou escalada, em ao menos 4 furtos, conforme laudos periciais de fls. 15/16, 36/37, 55/56 e 66/67. Na maior parte dos casos, o delito foi consumado, porque houve a inversão da posse dos bens e a perda de disponibilidade pelas vítimas. Destaco que não é caso de aplicação do princípio da insignificância. Para a aplicação do chamado princípio de bagatela ou da insignificância, em sede do delito de furto, é necessário que o bem subtraído seja destituído de qualquer valor, econômico ou afetivo, juridicamente relevante que, por isso mesmo, não produza qualquer diminuição no patrimônio da vítima.

É demasiadamente perigoso o entendimento de que a subtração de objetos de pequeno valor seria indiferente ao patrimônio das pessoas. Entender como irrelevante para o Direito Penal essa conduta escancara a possibilidade de que muitos busquem realizá-la, o que traria graves consequências à convivência social, com sérios riscos de conflitos, de resultados preocupantes à harmoniosa convivência entre as pessoas, valor que é o fundamento último do sistema jurídico. Ademais, o acusado possui várias condenações por crimes de furto, a demonstrar que não preenche os requisitos subjetivos para reconhecimento do benefício.

Por fim, a embriaguez voluntária pelo álcool ou substâncias análogas ou ao estado de abstinência, tal qual a emoção ou paixão, não exclui a imputabilidade penal, tampouco opera para desnaturar o dolo. Nesta ordem de ideias:

LESÃO CORPORAL em contexto de violência doméstica. Preliminar de nulidade por ausência de audiência da vítima para retratação da representação. Inocorrência. Crime de ação penal pública incondicionada. Tema 713 do índice de Repercussão Geral do STF e súmula 542 do STJ. Pretendida absolvição por reconhecimento de inimizabilidade decorrente de embriaguez voluntária. Impossibilidade. Actio libera in causa. Condenação acertada. Pena bem dosada. Apelo improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1502012-52.2020.8.26.0602; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - Juizado Especial Criminal e Violência Doméstica Contra Mulher; Data do Julgamento: 07/03/2022; Data de Registro: 07/03/2022)

APELAÇÃO DA DEFESA – Ameaça no âmbito doméstico. Pedido de absolvição. Alegação de falta de provas. Apelante que não compareceu em Juízo para apresentar versão diversa desta, art. 156, CPP. Afirmação da vítima, corroborada pela prova oral. Ameaça com condição de efetivação. Uso de entorpecente e embriaguez voluntária e estado de ira que não são passíveis de excluir o crime. Impossibilidade de afastamento de incidência da Lei nº 11.340/06. Mantido decreto condenatório. Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos autos. Aplicação da circunstância atenuante da menoridade genérica de rigor. APELAÇÃO MINISTERIAL – Rejeição da pena de indenização por dano moral, por falta de comprovação efetiva da extensão dos danos causados. DADO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA DEFESA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. (TJSP; Apelação Criminal 1501048-52.2020.8.26.0572; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavalcheiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Joaquim da Barra - 2ª Vara; Data do Julgamento: 05/03/2022; Data de Registro: 05/03/2022)

Assim, a condenação do réu é cabível quanto aos delitos de furto. Verifico que o réu é reincidente e portador de maus antecedentes, pois possui duas condenações distintas, com trânsito em julgado anterior aos fatos (fls. 402/411). Os crimes foram praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e forma de execução, atraindo o disposto no artigo 71, do Código Penal (artigo 71, do Código Penal). Assim, considero a pena do crime mais grave (art. 155, § 4º, I, do CP), aumentando-a em 2/3 em razão do número de crimes (15 delitos). Reconheço, em favor do acusado, a atenuante da confissão espontânea, pois, ainda que retratada em juízo, foi utilizada como fundamentação por esta Magistrada. Satisfatoriamente comprovadas à autoria e materialidade, passo à dosimetria da pena.

Artigo 155, § 4, inciso I, do Código Penal

Na primeira fase, analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, CP, verifico que o réu possui maus antecedentes. Não há outras circunstâncias judiciais negativas, pois todas as demais circunstâncias são normais e esperadas em delitos desta natureza. Aumento a pena em 1/6 e fixo a pena-base em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Considerando que a confissão e a reincidência são preponderantes, compenso-as e mantenho a pena intermediária no patamar fixado.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e de aumento de pena. Fixo a pena definitiva 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Os crimes foram praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e forma de execução, atraindo o disposto no artigo 71, do Código Penal (artigo 71, do Código Penal). Assim, aumento a pena em 2/3, em razão do número de crimes (15 delitos), fixando-a em 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 18 dias-multa.

Sem elementos sobre maior capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal (1/30 do salário-mínimo), devidamente atualizado, na forma do artigo 49, §1º e §2º do CP.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2º, b, CP, tendo em vista que o réu é reincidente específico e portador de maus antecedentes, já que possui várias condenações por crime contra o patrimônio.

Estão ausentes os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, pois o acusado é reincidente e portador de maus antecedentes. Por essa razão, deixo de promover a substituição da pena por restritiva de direitos ou de aplicar a suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o réu KEVIN MAXI MILER FUZATI COSTA, RG: 41005014, nascido em 21/10/1993, natural de São José do Rio Preto - SP, filho de Aparecido Costa e Cristina Aparecida Fuzati, à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa no valor mínimo legal, como incurso nas sanções do art. 155, caput, por 10 (dez) vezes, por infração ao art. 155, § 4º, I, por 4 (quatro) vezes, por infração ao art. 155, caput c/c art. 14, II, por 1 (uma) vez, nos termos do art. 71, caput, do Código Penal,

Custas do processo pelo réu, observando-se o artigo 98, §3º, CPC (aplicação subsidiária, diante da revogação do artigo 12 da Lei 1060/50), considerando-se os benefícios da assistência judiciária gratuita, que ora defiro.

O réu poderá recorrer em liberdade, pois respondeu nessa condição e não estão presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar (artigo 312, CPP). Comunique-se a sentença às vítimas.

Deixo de fixar indenização mínima para as vítimas, ausente pedido expresso e, conseqüentemente, exercício do contraditório, consoante a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: "Ao interpretar o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, este Superior Tribunal de Justiça fixou a compreensão de que a fixação do valor mínimo para a indenização dos prejuízos suportados pelo ofendido depende de pedido expresso e formal, de modo a oportunizar a ampla defesa e o contraditório" (STJ, HC nº 321279/PE, 5ª Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, DJe 03.08.2015).

Nesse sentido, a doutrina de Guilherme de Souza Nucci: "Admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa" (in "Código de Processo Penal Comentado", RT, 2009, 9ª edição, pág. 701).

Nada a deliberar quanto aos efeitos da condenação aludidos no artigo 91, II, do Código Penal, porque não foram apreendidos os instrumentos do crime.

Não incidem os efeitos da condenação previstos no artigo 92, do Código Penal, dada a natureza da infração penal praticada.

Transitada em julgado, oficie-se ao Instituto de Identificação Civil; comunique-se ao TRE para o disposto no artigo 15, III, Constituição; expeça-se guia de execução definitiva, observando-se o regime inicial imposto para cumprimento da pena. Após, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Intime-se, pessoalmente, o acusado.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Mirassol, 27 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA